



PUTUSAN

Nomor 271/Pid.B/2020/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Mohammad Aslikh alias Acik bin Amjad**
Tempat lahir : Indramayu
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 17 Maret 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Blok Dukuguna Rt. 08 Rw. 02 Desa Kedungwungu,
Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 271/Pid.B/2020/PN Cbn tanggal 6 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.B/2020/PN Cbn tanggal 6 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD ASLIKH Alias ACIK Bin AMJAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian dan telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif;
2. Menghukum Terdakwa MOHAMMAD ASLIKH Alias ACIK Bin AMJAD dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah, Nopol terpasang E 4536 OD, warna merah, Noka MH1JF5115AK187906, Nosin JF51E1187801 berikut kunci kontak;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy Nopol: B-6317-UPI merk Honda type NC11B3C AT, tahun 2018, CC 00110, Noka MH1JF5115AK187906, Nosin JF51E1187801 warna merah, tahun register 2018, an. LENI ARISTA alamat Jalan Jagakarsa Gg. Kramat/55 Rt. 11/7 JS;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy, Nopol : E 4536 OD, warna merah hitam, tahun 2017, Noka MH1JM3118HK029919, Nosin JM31E1022592, an. DEDEN RAHMAT KURNIAWAN alamat Desa Ciawiasih Rt. 003 Rw. 005 Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, beikut 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tanpa plat nomor, warna putih merah, Noka MH1JFP110FK214402, Nosin JFP1F1221310 berikut kunci kontak;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk dengan identitas, No. Pol : B 3046 PAG Merk Honda, type X1B02N04L0 AT, tahun 2019, CC 00110, Noka MH1JFP110FK214402, Nosin JFP1F1221310, warna putih merah, tahun register 2019, an. MUHAMMAD LATIF alamat Jalan Wijaya I Gg. Langgar Rt. 12 Rw. 3 JS;
 - Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda D1B02N12L2 A/T (Beat), tahun 2019 Nopol : E 4702 YAU, warna hitam, No. Rangka MH1JM2128KK342575, Nosin JM11E2319999, an. Desa Bojong Rt. 21 Rw. 08 Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan berikut 2 (dua) buah kunci kontak;
 - Uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa plat nomor, warna hitam, Noka MH1JFV115FK151396, Nosin JFV1E1150816 berikut kunci kontak;
 - 1 (satu) buah STNK dengan identitas No. Pol : B 3659 STI, Merk Honda, type E1F02N12M2 AT, tahun 2019, CC 00125, Noka MH1JFV115FK151396, Nosin JFV1E1150816, warna hitam, tahun register 2019 an. MUHAMMAD RIFAI alamat Jalan Pengadegan TMR I/7 Rt. 2 Rw. 1 JS;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2019, No. Pol : E 6443 CT, Nosin JM51E1241723, Noka MH1JM5118KK240864, an. Dr. AHMAD YANI, alamat Jalan Cideng Raya Rt. 01 Rw. 01 Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon berikut 1 (satu) buah kunci kontak;
- Digunakan dalam perkara lain yaitu terdakwa DILI Alias SADILI Bin MUSLIKIN;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MOHAMMAD ASLIKH Alias ACIK Bin AMJAD bersama-sama dengan terdakwa DILI Alias SADILI Bin MUSLIKIN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan SUPYAN Alias UPANG Bin MUNIB (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di sebelum Pom Bensin Kalijaga Jalan Kalijaga Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah bos SADU (DPO) blok Dukuguna Desa Kedungwungu Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu terdakwa menerima 1 (satu) buah STNK palsu dengan identitas Nopol: B-3046-PAG merk Honda type X1B02N04L0 AT tahun 2019 CC 00110 Noka: MH1JFP110FK214402 Nosin: JFP1F1221310 warna putih merah tahun registrasi 2019 atas nama MUHAMMAD LATIF alamat Jl. Wijaya I Gg. Langgar RT 12/3 JS dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor warna putih merah dari Bos SADU (DPO) bersama-sama dengan saksi ASLIKH dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nomor polisi yang terpasang E-4536-OD dengan STNK palsu dan saksi SUPYAN membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario untuk diantarkan atau dijual ke Pak KUMIS (DPO) di daerah Tanjung Brebes Jawa tengah kemudian sekitar pukul 15.00 WIB di sebelum Pom Bensin Kalijaga Jalan Kalijaga Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon terdakwa ditangkap oleh saksi RAHMAT SUJARWO, saksi HILPI PATTU SHABANI dan saksi RANGGA PUTRA YONDIKA;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi ASLIKH dan saksi SUPYAN mengetahui STNK yang dipakai atau yang dibawa oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi ASLIKH dan saksi SUPYAN tersebut adalah Palsu, karena terdakwa bersama-sama dengan saksi ASLIKH dan saksi SUPYAN diberi upah untuk mengantarkan / menjual sepeda motor dengan dilengkapi STNK palsu masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminal No. Lab: 4475/BMF/2020 tanggal 04 September 2020 yang telah ditanda tangani

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ir. MOKH ALI, M.Si, Dkk, dengan kesimpulan barang bukti terhadap sepeda motor Honda Beat (Q1) sebagai berikut :

- Pada lokasi nomor rangka barang bukti Q1 telah dirusak dengan cara digerinda dan diketrok ulang sehingga setelah pemeriksaan terbaca : "MHIJM111XJK642702";
- Pada lokasi nomor mesin barang bukti Q2 telah dirusak dengan cara digerinda dan diketrok ulang sehingga setelah pemeriksaan terbaca : "JM11E1623810";
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DEDED RAHMAT KURNIAWAN Bin UDIN BAHKUDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas rupiah);

Perbuatan terdakwa MOHAMMAD ASLIKH Alias ACIK Bin AMJAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN :

KEDUA :

Bahwa terdakwa MOHAMMAD ASLIKH Alias ACIK Bin AMJAD bersama-sama dengan terdakwa DILI Alias SADILI Bin MUSLIKIN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan SUPYAN Alias UPANG Bin MUNIB (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di jalan Losari Brebes Kabupaten Jawa Tengah, atau atau setidaknya atau setidaknya – tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP (sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Cirebon) sehingga Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah bos SADU (DPO) blok Dukuguna Desa Kedungwungu Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu terdakwa menerima 1 (satu) buah STNK palsu dengan identitas Nopol: B-3046-PAG merk Honda type X1B02N04L0 AT tahun 2019 CC 00110 Noka: MH1JFP110FK214402 Nosin: JFP1F1221310 warna putih merah tahun registrasi 2019 atas nama MUHAMMAD LATIF alamat Jl. Wijaya I Gg. Langgar RT 12/3 JS dan 1 (satu)

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Cbn



unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor warna putih merah dari Bos SADU (DPO) bersama-sama dengan saksi ASLIKH dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nomor polisi yang terpasang E-4536-OD dengan STNK palsu dan saksi SUPYAN membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario untuk diantarkan atau dijual ke Pak KUMIS (DPO) di daerah Tanjung Brebes Jawa tengah kemudian sekitar pukul 15.00 wib di sebelum Pom Bensin Kalijaga Jalan Kalijaga Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon terdakwa ditangkap oleh saksi RAHMAT SUJARWO, saksi HILPI PATTU SHABANI dan saksi RANGGA PUTRA YONDIKA;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi ASLIKH dan saksi SUPYAN mengetahui STNK yang dipakai atau yang dibawa oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi ASLIKH dan saksi SUPYAN tersebut adalah Palsu, karena terdakwa bersama-sama dengan saksi ASLIKH dan saksi SUPYAN diberi upah untuk mengantarkan / menjual sepeda motor dengan dilengkapi STNK palsu masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa MOHAMMAD ASLIKH Alias ACIK Bin AMJAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Rahmat Sujarwo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan saksi telah mengamankan terdakwa bersama-sama dengan saksi ASLIKH dan saksi SUPYAN yang membawa sepeda motor dengan dilengkapi STNK Palsu;
- Bahwa saksi bersama saksi HILPI telah mengamankan terdakwa yang membawa sepeda motor dengan dilengkapi STNK Palsu yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 Wib di sebelum pom bensin Kalijaga Jalan Kalijaga Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon;
- Bahwa para pelaku tersebut adalah terdakwa bersama-sama dengan saksi DILI dan saksi SUPYAN dan saksi tidak kenal dengan para pelaku serta tidak ada hubungan apa-apa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas sepeda motor dengan STNK Palsu adalah :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tanpa Plat nomor, warna putih merah, Noka MH1JP110FK214402, Nosin JFP1F1221310 berikut 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan nomor identitas Nopol : B 3046 PAG, Merk Honda Type X1B02N04LO AT, tahun 2019, CC 00110, Noka : MHJFP110FK214402, Nosin : JFP1F1221310, warna putih merah, tahun registrasi 2019, an. MUHAMMAD LATIF alamat Jalan Wijaya I Gg. Langgar Rt. 12 Rw. 3 JS;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : B 4536 OD, warna merah, Noka MH1JF5115AK187906, Nosin : JF51E1187801 berikut 1 (satu) buah STNKnya dengan identitas No. Pol : B 6317 UPI Merk Honda, Type NC11B3C AT, Tahun 2018, CC 00110, Noka MH1JF5115AK187906, Nosin JFP1F1221310, warna putih merah, tahun Register 2018 an. LENI ARISTA alamat Jalan Jagakrasa Gg. Kramat/55 Rt. 11 Rw. 7 JS;
 3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2019, No Pol : E 6443 CT, No. Sin : JM51E1241723, No. Rangka : MH1JM5118KK240864, STNK/BPKB an. Dr. AHMAD YANI;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa bersama-sama dengan saksi DILI dan saksi SUPYAN diatas berikut sepeda motor dengan STNK Palsu awalnya dengan adanya laporan pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 diketahui sekitar jam 14.30 Wib di garasi rumah Jalan Cideng Indah No. 12 A Rt. 25 Rw. 06 Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2019, No Pol : E 6443 CT, No. Sin : JM51E1241723, No. Rangka : MH1JM5118KK240864, STNK/BPKB an. Dr. AHMAD YANI, alamat Jl. Cideng Raya Rt. 01 Rw. 01 Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon dan sepeda motor korban tersebut terdapat GPS lalu dilakukan pengejaran namun GPS tersebut mati di daerah Krangkeng-Indramayu. Lalu pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 GPS nya aktif lagi dan sepeda motor berjalan kearah Kota Cirebon lalu dilakukan pengejaran terhadap sepeda motor tersebut dan ketika di Jl. Banteng Kota Cirebon sepeda motor tersebut berhasil diamankan dan diketahui dibawa oleh saksi SUPYAN alias UPANG, namun sepeda motor tersebut dilengkapi dengan 1 (satu) buah STNK dengan identitas No. Pol : B 3659 STI, Merk Honda, Type E1F02N12M2 AT, tahun 2019, CC 00125, register

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 an. MUHAMMAD RIFAI alamat Jl. Pengadegan TMR I/7 Rt. 2 Rw. 1 JS dan menurut saksi SUPYAN alias UPANG sepeda motor tersebut adalah sepeda motor sulapan yaitu sepeda motor yang tidak ada STNK nya dibuat menjadi ada STNK nya milik Sdr. SADU Alias DAWA yang akan dikirim ke Tanjung-Brebes untuk dijual kepada Sdr. KUMIS dan saat itu ada lagi 2 (dua) unit sepeda motor yang akan dikirim Ke Tanjung-Brebes sehingga saksi dan team langsung melakukan pengejaran kemudian sebelum Pom Bensin Kalijaga Jalan Kalijaga Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, berhasil diamankan saksi DILI Alias SADILI bin MUSLIKIN yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa Plat nomor, warna putih merah, Noka MH1JFP110FK214401, Nosin JFP1F221310 berikut 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan identitas No. Pol : B 3046 PAG, Merk Honda, Type X1B02N04L0 AT, tahun 2019, CC 00110, Noka MH1JFP110FK214402, Nosin JFP1F1221310, Warna Putih Merah, tahun register 219 an. MUHAMMAD LATIF alamat Jl. Wijaya I Gg. Langgar Rt. 12 Rw 3 JS lalu di Losari Kabupaten Brebes dan berhasil diamankan terdakwa MOHAMMAD ASLIKH Alias ACIK Bin AMJAD yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : E 4536 OD, Warna Merah, Noka MH1JF5115AK187906, Nosin JF51E1187801 berikut 1 (satu) buah STNK dengan identitas No. Pol : B 6317 UPI, Merk Honda, Type NC11B3C AT, tahun 2018, CC 00110, Noka MH1JF5115AK187906, Nosin JF51E1187801, Warna Merah. Tahun register 2018 an. LENI ARISTA alamat Jl. Jagakrasa Gg. Kramat / 55 Rt. 11 Rw. 7 JS kemudian para terdakwa berikut sepeda motor dan STNK yang diduga palsu langsung diamankan;

- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada BPKB nya hanya ada STNK nya saja serta setelah dilakukan pengecekan terhadap sepeda motor tersebut ternyata nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut diduga sudah tidak asli dan sudah dirubah dengan cara menghapus nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor dengan digerinda lalu membuat nomor rangka dan nomor mesin baru disesuaikan dengan STNK yang ada lalu setelah dilakukan pengecekan terhadap STNK tersebut ternyata Identitas dalam STNK sepeda motor tersebut tidak ada yang dirubah tahun pembuatan sepeda motor;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan cek fisik dan dengan data base Regident samsat kemudian diketahui :

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Cbn



- a. 1 (satu) sepeda motor Honda Beat, tanpa Plat nomor, warna putih merah bahwa :
1. Nomor rangka dan nomor mesinnya bukan aslinya dan cetakannya tidak standar karena telah dirubah dari nomor rangka MH1JM5118KK240864 menjadi NOMOR RANGKA mh1jfp110fk214402 dan dari nomor mesin JM51E1241723 menjadi nomor mesin JFP1F1221310 yang disesuaikan dengan identitas STNK No. Pol : B 3046 PAG;
 2. Bahwa 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan identitas No. Pol : B 3046 PAG, Merk Honda, Type X1B02N04L0 AT, tahun 2019, CC 00110, Noka MH1JFP110FK214402, Nosin : JFP1F1221310, warna Putih Merah, tahun register 2019, an MUHAMMAD LATIF alamat Jl. Wijaya I gg. Langgar Rt. 12 Rw. 03 JS tersebut identitasnya sudah berubah yang disesuaikan dengan fisik sepeda motor Honda Beat yaitu tahun pembuatan dari 2015 menjadi tahun 2019 dan tahun register 2015 menjadi 2019;
- b. Sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : E 4536 OD, Warna Merah bahwa :
1. Bahwa plat nomor yang terpasang No. Pol : E 4536 OD diketahui peruntukannya untuk sepeda motor Honda Scoopy, Type F1C02N28L0A/T, tahun 2017, warna Hitam, Noka MH1JM3118HK029919, Nosin JM31E1022592, STNK an. DEDEN RAHMAT KURNIAWAN alamat Desa Ciawiasih Rt. 03 Rw. 05 Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon;
 2. Nomor rangka dan nomor mesinnya bukan aslinya dan cetakannya tidak standar karena telah dirubah menjadi nomor rangka MH1JF5115AK187906, nomor mesin JF51E1187801N yang disesuaikan dengan STNK No. Pol : B 6317 UPI;
 3. Bahwa 1 (satu) buah STNK dengan identitas No. Pol : B 6317 UPI Merk Honda, type NC11B3C AT, tahun 2018, CC 00110, Noka MH1JF5115AK187906, Nosin JF51E1187801, Warna Merah, tahun register 2018 an. LENI ARISTA alamat Jl. Jagakarsa Gg. Kramat / 55 Rt. 11 Rw. 7 JS tersebut identitasnya sudah berubah yang disesuaikan dengan fisik sepeda motor Honda Beat yaitu tahun pembuatan dari tahun 2010 menjadi tahun 2018 dan tahun register 2010 menjadi 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang merubah identitas 3 (tiga) unit sepeda motor berikut STNK nya tersebut dilakukan oleh SADU dan teman-temannya dan tujuan merubah identitas sepeda motor dan STNK tersebut agar sepeda motor dengan STNK tersebut seperti cocok atau pas sesuai seperti sepeda motor dengan STNK asli sehingga bisa dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi;
 - Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi DILI dan saksi SUPYAN mendapatkan sepeda motor berikut STNK tersebut di rumah Sdr. SADU Alias DAWA, serta sepeda motor tersebut akan dijual ke pembeli Sdr. KUMIS di Tanjung-Brebes dan sepeda motor tersebut dikirim oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi DILI dan saksi SUPYAN dengan upah masing-masing sebesar Rp. 400.000,-;
 - Bahwa yang tahu harga penjual sepeda motor yang dilengkapi dengan STNK Palsu tersebut adalah Sdr. SADU Alias DAWA;
 - Bahwa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per unit sepeda motor dan upah milik saksi DILI Alias SADILI Bin MUSLIKIN masih ada sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena sudah dikasihkan ke istrinya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan upah milik terdakwa MOHAMMAD ASLIKH alias ACIK Bin AMJAD sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) masih ada dan dibawa oleh saksi DILI Alias SADILI Bin MUSLIKIN serta saksi DILI Alias SADILI bin MUSLIKIN sebelumnya sudah mengirim sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 10 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 Wib yaitu jenis sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2018 No. Pol : lupa dan pada tanggal 16 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 Wib yaitu jenis sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2019, No. Pol : lupa sedangkan terdakwa MUHAMMAD ASLIKH Alias ACIK Bin AMJAD baru kali ini saja;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan Saksi;
2. **Saksi Hilpi Pattu Shabani, S,Pd** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan saksi telah mengamankan terdakwa bersama-sama dengan saksi DILI dan saksi SUPYAN yang membawa sepeda motor dengan dilengkapi STNK Palsu;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan saksi telah mengamankan terdakwa bersama-sama dengan saksi ASLIKH dan saksi SUPYAN yang membawa sepeda motor dengan dilengkapi STNK Palsu;
- Bahwa saksi bersama saksi RAHMAT telah mengamankan terdakwa yang membawa sepeda motor dengan dilengkapi STNK Palsu yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 Wib di sebelum pom benisn Kalijaga Jalan Kalijaga Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon;
- Bahwa para pelaku tersebut adalah terdakwa bersama-sama dengan saksi DILI dan saksi SUPYAN dan saksi tidak kenal dengan para pelaku serta tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa identitas sepeda motor dengan STNK Palsu adalah :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tanpa Plat nomor, warna putih merah, Noka MH1JP110FK214402, Nosin JFP1F1221310 berikut 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan nomor identitas Nopol : B 3046 PAG, Merk Honda Type X1B02N04LO AT, tahun 2019, CC 00110, Noka : MHJFP110FK214402, Nosin : JFP1F1221310, warna putih merah, tahun registrasi 2019, an. MUHAMMAD LATIF alamat Jalan Wijaya I Gg. Langgar Rt. 12 Rw. 3 JS;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : B 4536 OD, warna merah, Noka MH1JF5115AK187906, Nosin : JF51E1187801 berikut 1 (satu) buah STNKnya dengan identitas No. Pol : B 6317 UPI Merk Honda, Type NC11B3C AT, Tahun 2018, CC 00110, Noka MH1JF5115AK187906, Nosin JFP1F1221310, warna putih merah, tahun Register 2018 an. LENI ARISTA alamat Jalan Jagakrasa Gg. Kramat/55 Rt. 11 Rw. 7 JS;
 3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2019, No Pol : E 6443 CT, No. Sin : JM51E1241723, No. Rangka : MH1JM5118KK240864, STNK/BPKB an. Dr. AHMAD YANI;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa bersama-sama dengan saksi DILI dan saksi SUPYAN tersebut diatas berikut sepeda motor dengan STNK Palsu awalnya dengan adanya laporan pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 diketahui sekitar jam 14.30 Wib di garasi rumah Jalan Cideng Indah No. 12 A Rt. 25 Rw. 06 Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, No Pol : E 6443 CT, No. Sin : JM51E1241723, No. Rangka : MH1JM5118KK240864, STNK/BPKB an. Dr. AHMAD YANI, alamat Jl. Cideng Raya Rt. 01 Rw. 01 Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon dan sepeda motor korban tersebut terdapat GPS lalu dilakukan pengejaran namun GPS tersebut mati di daerah Krangkeng-Indramayu. Lalu pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 GPS nya aktif lagi dan sepeda motor berjalan kearah Kota Cirebon lalu dilakukan pengejaran terhadap sepeda motor tersebut dan ketika di Jl. Banteng Kota Cirebon sepeda motor tersebut berhasil diamankan dan diketahui dibawa oleh saksi SUPYAN alias UPANG, namun sepeda motor tersebut dilengkapi dengan 1 (satu) buah STNK dengan identitas No. Pol : B 3659 STI, Merk Honda, Type E1F02N12M2 AT, tahun 2019, CC 00125, register 2019 an. MUHAMMAD RIFAI alamat Jl. Pengadegan TMR I/7 Rt. 2 Rw. 1 JS dan menurut saksi SUPYAN alias UPANG sepeda motor tersebut adalah sepeda motor sulapan yaitu sepeda motor yang tidak ada STNK nya dibuat menjadi ada STNK nya milik Sdr. SADU Alias DAWA yang akan dikirim ke Tanjung-Brebes untuk dijual kepada Sdr. KUMIS dan saat itu ada lagi 2 (dua) unit sepeda motor yang akan dikirim Ke Tanjung-Brebes sehingga saksi dan team langsung melakukan pengejaran kemudian sebelum Pom Bensin Kalijaga Jalan Kalijaga Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, berhasil diamankan saksi DILI Alias SADILI bin MUSLIKIN yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa Plat nomor, warna putih merah, Noka MH1JFP110FK214401, Nosin JFP1F221310 berikut 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan identitas No. Pol : B 3046 PAG, Merk Honda, Type X1B02N04L0 AT, tahun 2019, CC 00110, Noka MH1JFP110FK214402, Nosin JFP1F1221310, Warna Putih Merah, tahun register 219 an. MUHAMMAD LATIF alamat Jl. Wijaya I Gg. Langgar Rt. 12 Rw 3 JS lalu di Losari Kabupaten Brebes dan berhasil diamankan terdakwa MOHAMMAD ASLIKH Alias ACIK Bin AMJAD yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : E 4536 OD, Warna Merah, Noka MH1JF5115AK187906, Nosin JF51E1187801 berikut 1 (satu) buah STNK dengan identitas No. Pol : B 6317 UPI, Merk Honda, Type NC11B3C AT, tahun 2018, CC 00110, Noka MH1JF5115AK187906, Nosin JF51E1187801, Warna Merah. Tahun register 2018 an. LENI ARISTA alamat Jl. Jagakrasa Gg. Kramat / 55 Rt.

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Rw. 7 JS kemudian para terdakwa berikut sepeda motor dan STNK yang diduga palsu langsung diamankan;

- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada BPKB nya hanya ada STNK nya saja serta setelah dilakukan pengecekan terhadap sepeda motor tersebut ternyata nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut diduga sudah tidak asli dan sudah dirubah dengan cara menghapus nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor dengan digerinda lalu membuat nomor rangka dan nomor mesin baru disesuaikan dengan STNK yang ada lalu setelah dilakukan pengecekan terhadap STNK tersebut ternyata identitas dalam STNK sepeda motor tersebut tidak ada yang dirubah tahun pembuatan sepeda motor;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan cek fisik dan dengan data base Regident samsat kemudian diketahui :
 - a. 1 (satu) sepeda motor Honda Beat, tanpa Plat nomor, warna putih merah bahwa :
 - 1. Nomor rangka dan nomor mesinnya bukan aslinya dan cetakannya tidak standar karena telah dirubah dari nomor rangka MH1JM5118KK240864 MENJADI NOMOR RANGKA mh1jfp110fk214402 dan dari nomor mesin JM51E1241723 menjadi nomor mesin JFP1F1221310 yang disesuaikan dengan identitas STNK No. Pol : B 3046 PAG;
 - 2. Bahwa 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan identitas No. Pol : B 3046 PAG, Merk Honda, Type X1B02N04L0 AT, tahun 2019, CC 00110, Noka MH1JFP110FK214402, Nosin : JFP1F1221310, warna Putih Merah, tahun register 2019, an MUHAMMAD LATIF alamat Jl. Wijaya I gg. Langgar Rt. 12 Rw. 03 JS tersebut identitasnya sudah berubah yang disesuaikan dengan fisik sepeda motor Honda Beat yaitu tahun pembuatan dari 2015 menjadi tahun 2019 dan tahun register 2015 menjadi 2019;
 - a. Sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : E 4536 OD, Warna Merah bahwa :
 - 1. Bahwa plat nomor yang terpasang No. Pol : E 4536 OD diketahui peruntukannya untuk sepeda motor Honda Scoopy, Type F1C02N28L0A/T, tahun 2017, warna Hitam, Noka MH1JM3118HK029919, Nosin JM31E1022592, STNK an. DEDEN RAHMAT KURNIAWAN alamat Desa Ciawiasih Rt. 03 Rw. 05 Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nomor rangka dan nomor mesinnya bukan aslinya dan cetakannya tidak standar karena telah dirubah menjadi nomor rangka MH1JF5115AK187906, nomor mesin JF51E1187801N yang disesuaikan dengan STNK No. Pol : B 6317 UPI;
3. Bahwa 1 (satu) buah STNK dengan identitas No. Pol : B 6317 UPI Merk Honda, type NC11B3C AT, tahun 2018, CC 00110, Noka MH1JF5115AK187906, Nosin JF51E1187801, Warna Merah, tahun register 2018 an. LENI ARISTA alamat Jl. Jagakarsa Gg. Kramat / 55 Rt. 11 Rw. 7 JS tersebut identitasnya sudah berubah yang disesuaikan dengan fisik sepeda motor Honda Beat yaitu tahun pembuatan dari tahun 2010 menjadi tahun 2018 dan tahun register 2010 menjadi 2018;
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2019, No Pol : E 6443 CT, No. Sin : JM51E1241723, No. Rangka : MH1JM5118KK240864, STNK/BPKB an. Dr. AHMAD YANI, alamat Jl. Cideng Raya Rt. 01 Rw. 01 Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon;
- Bahwa yang merubah identitas 3 (tiga) unit sepeda motor berikut STNK nya tersebut dilakukan oleh SADU dan teman-temannya dan tujuan merubah identitas sepeda motor dan STNK tersebut agar sepeda motor dengan STNK tersebut seperti cocok atau pas sesuai seperti sepeda motor dengan STNK asli sehingga bisa dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi DILI dan saksi SUPYAN mendapatkan sepeda motor berikut STNK tersebut di rumah Sdr. SADU Alias DAWA, serta sepeda motor tersebut akan dijual ke pembeli Sdr. KUMIS di Tanjung-Brebes dan sepeda motor tersebut dikirim oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi DILI dan saksi SUPYAN dengan upah masing-masing sebesar Rp. 400.000,-;
- Bahwa yang tahu harga penjual sepeda motor yang dilengkapi dengan STNK Palsu tersebut adalah Sdr. SADU Alias DAWA;
- Bahwa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per unit sepeda motor dan upah milik saksi DILI Alias SADILI Bin MUSLIKIN masih ada sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena sudah dikasihkan ke istrinya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan upah milik terdakwa MOHAMMAD ASLIKH alias ACIK Bin AMJAD sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) masih ada dan

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Cbn



dibawa oleh saksi DILI Alias SADILI Bin MUSLIKIN serta saksi DILI Alias SADILI bin MUSLIKIN sebelumnya sudah mengirim sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 10 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 Wib yaitu jenis sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2018 No. Pol : lupa dan pada tanggal 16 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 Wib yaitu jenis sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2019, No. Pol : lupa sedangkan terdakwa MUHAMMAD ASLIKH Alias ACIK Bin AMJAD baru kali ini saja;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan Saksi;

3. Saksi Deden Rahmat Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan kejadian pencurian sepeda motor namun sepeda motor saksi dan telah ditemukan oleh Polisi;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 14.00 Wib didalam parkiran area kantor pos Jalan Yos Sudarso Nomor 09 Kelurahan Lemahwungkuk Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon dan korbannya adalah saksi;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, Nopol : E 4536 OD, warna merah hitam, tahun 2017, Noka : MH1JM3118HK029919, Nosin : JM31E1022592, STNK an. DEDEN RAHMAT KURNIAWAN alamat Desa Ciawiasih Rt. 003 Rw. 005 Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon adalah milik saksi;
- Bahwa pelakunya saksi tidak tahu dan setelah di Kantor Polisi diketahui sepeda motor tersebut diamankan dari terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu saksi memarkirkan sepeda motor di area parkiran belakang kantor Pos Jalan Yos Sudarso Kota Cirebon sekira jam 11.00 Wib kemudian sekitar jam 14.00 Wib ketika saksi akan menggunakan sepeda motor tersebut ternyata sepeda motor saksi sudah hilang serta terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa mengambil sepeda motor yang sedang diparkir dengan kunci stang di area parkiran kantor Pos dengan merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci palsu dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi;
- Bahwa sebelum diambil oleh pelaku sepeda motor tersebut diparkir di area khusus karyawan kantor Pos yang terletak dibelakang Kantor dan



sepeda motor tersebut diparkir dalam keadaan terkunci stang serta parkiran tersebut ada pagarnya dalam keadaan terbuka dan ditempat tersebut ada sekitar 10 (sepuluh) unit sepeda motor dan di area parkir khusus karyawan tidak ada tukang parkir namun ada tukang parkir di area parkir tamu yang letaknya didepan kantor pos dan yang mengetahui kejadian tersebut Sdr. MOH. AJI SISWANDI;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan Saksi;

4. Saksi Dian Sunarti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan kejadian pencurian sepeda motor namun sepeda motor saksi dan telah ditemukan oleh Polisi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekitar jam 14.30 Wib di parkiran Kantor CV. Sariwangi Jalan Kebonpring No. 39 Kelurahan/Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon dan korbannya adalah saksi;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : E 6310 CI, warna merah putih, tahun 2018, Noka MH1JM111XJK642702, STNK an. TOTO JULIANTO alamat Jalan Cangkring II Gg. Margasari Rt. 01 Rw. 07 Kejaksan Kota Cirebon adalah milik saksi ;
- Bahwa pelakunya saksi tidak tahu namun dari CCTV pelakunya berjumlah 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor back street warna hitam dan setelah di Kantor Polisi diketahui sepeda motor tersebut diamankan dari saksi DILI alamat Kedungwungu Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu serta saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu saksi memarkirkan sepeda motor didepan Kantor Jam 11.45 Wib di Kantor CV Sariwangi Jalan Kebonpring No. 39 Kelurahan/Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon kemudian sekitar jam 14.30 Wib ketika saksi akan menggunakan sepeda motor tersebut ternyata sepeda motor saksi sudah hilang dan pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara pelaku mengambil sepeda motor yang sedang diparkir dengan dikunci stang di parkiran kantor CV Sariwangi dengan merusak kunci kontak



sepeda motor menggunakan kunci palsu dan pelaku mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi;

- Bahwa sebelum diambil oleh pelaku sepeda motor tersebut diparkir diparkiran Kantor CV Sariwangi dan sepeda motor tersebut diparkir dalam keadaan terkunci stang serta parkiran tersebut ada pagarnya tapi tidak ada gerbang dan ditempat tersebut ada 3 (tiga) unit sepeda motor dan ditempat tersebut tidak ada penjaganya karena adanya hanya malam saja dan yang mengetahui kejadian tersebut adalah teman kantor saksi yaitu Sdr. LELI dan ROSI;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah dibatok lampu terdapat stiker MCD, diatas spackboar depan ada lecet disebelah kanan, ditempat akinya menonjol, didalam jok ada lakban merah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan Saksi;

5. Saksi dr. Ahmad Yani bin Kanapi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diminta keterangan sekarang ini sehubungan dengan telah terjadinya pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020, diketahui sekitar jam 14.30 Wib, di Garasi rumah Jalan Cideng Indah Nomor 12 A Rt. 25 Rw. 06 Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon dan korbannya yaitu saksi sendiri;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh pelaku yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2019 No. Pol : E-6443-CT, Nosin : JM51E1241723, No. Rangka : MH1JM5118KK240864, STNK/BPKB an. Dr. AHMAD YANI, Alamat Jalan Cideng Raya Rt. 01 Rw. 01 Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, dan sepeda motor tersebut milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelakunya dan sewaktu pelaku mengambil sepeda motor sebelumnya tidak ijin kepada saksi selaku pemiliknya serta ada saksi yang mengerahui kejadian pencurian sepeda motor tersebut yaitu HILMI dan WILDAN;
- Bahwa pelaku mengambil sepeda motor yang sedang diparkir di garasi rumah tersebut dengan merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu dan kunci kontak aslinya ada dalam



penguasaan saksi dan ciri-ciri sepeda motor saksi adalah joknya menggunakan jaring, ada lecet disebelah kiri body sayap depan, di body samping belakang dibawah jok ada lecet dan ada coretan warna kuning dibatok kepala spidometer bagian belakang serta sepeda motor tersebut statusnya masih kredit melalui pembiayaan BJB Syariah;

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut kemudian saksi mengecek GPS sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut ada GPS nya lalu sepeda motor tersebut berhenti sekitar 16.30 Wib di daerah Desa Srengseng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu lalu karena karena daerahnya rawan kemudian saksi pulang dan melaporkan ke Kepolisian kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 Wib GPS sepeda motor tersebut aktif lagi dan menuju arah Kota Cirebon lalu saksi memberitahukan ke Kepolisian kemudian Polisi berhasil mengamankan sepeda motor saksi di Jalan Benteng Kota Cirebon dan menurut Polisi sepeda motor saksi sudah dirubah nomor rangka dan nomor mesinnya tapi saksi masih mengenali ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah milik saksi hanya jaring jok saja yang hilang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan Saksi;

6. **Saksi Dili** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saat ini diminta keterangan oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan saksi telah diamankan Polisi karena saksi kedatangan sedang membawa sepeda motor dan STNK palsu;
- Bahwa saksi diamankan oleh Kepolisian pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 Wib di sebelum Pom Bensin Kalijaga Jalan Kalijaga Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon;
- Bahwa identitas para terdakwa tersebut adalah terdakwa, saksi dan saksi SUPYAN;
- Bahwa identitas sepeda motor berikut STNK yang saksi bawa adalah :
 - o 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tanpa Plat nomor, warna putih merah, Noka MH1JP110FK214402, Nosin JFP1F1221310;
 - o 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan nomor identitas Nopol : B 3046 PAG, Merk Honda Type X1B02N04LO AT, tahun 2019, CC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00110, Noka : MHJFP110FK214402, Nosin : JFP1F1221310, warna putih merah, tahun registrasi 2019, an. MUHAMMAD LATIF alamat Jalan Wijaya I Gg. Langgar Rt. 12 Rw. 3 JS;

Dan sepeda motor berikut STNK tersebut milik Sdr. SADU Alias DAWA, serta sepeda motor tersebut aslinya tidak ada BPKB dan STNKnya namun dibuat ada STNKnya;

- Bahwa identitas sepeda motor dengan STNK nya tersebut awalnya tidak sesuai tapi kemudian nomor rangka serta nomor mesin sepeda motor tersebut disamakan dengan STNK agar sesuai sehingga sepeda motor tersebut sesuai dengan STNKnya dan sepeda motor tersebut dinamakan "sepeda motor sulapan" atau "sepeda motor ketrokan";
- Bahwa saksi menerima sepeda motor dan STNKnya tersebut sudah jadi sebagai motor sulapan sehingga saksi tidak tahu pasti apa saja yang dirubah untuk disamakan tapi yang saksi ketahui yang dirubah adalah noka serta nosin sepeda motor tersebut untuk disamakan dengan STNKnya agar sesuai sehingga sepeda motor tersebut sesuai dengan STNKnya serta saksi tidak mengetahui siapa yang merubah identitas nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor dan STNKnya tersebut karena saksi menerima sepeda motor tersebut sudah jadi sebagai sepeda motor sulapan dan tujuan merubah nomor mesin dan nomor rangka tersebut agar sepeda motor tersebut ada STNKnya dan bisa dijual lebih tinggi padahal sepeda motor tersebut aslinya tidak ada STNKnya;
- Bahwa saksi menerima sepeda motor berikut STNKnya tersebut dari Sdr. SADU Alias DAWA pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 Wib di rumah Sdr. SADU alias DAWA di Blok Dukuhguna Rt/Rw Lupa Desa Kedungwungu Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu yang mana sepeda motor berikut STNK tersebut untuk saksi antar ke Pembeli sepeda motor tersebut yaitu Sdr. KUMIS alamat Tanjung-Kab. Brebes dengan cara saksi mengambil sepeda motor berikut STNK tersebut dari Sdr. SADU Alias DAWA dirumahnya dan sepeda motor tersebut sudah jadi dan STNK ada didalam jok sepeda motor lalu saksi diberi uang jalan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu saksi langsung berangkat untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke pembeli yaitu Sdr. KUMIS alamat Tanjung-Kab. Brebes namun ketika sampai sebelum pom bensin Kalijaga Jalan Kalijaga Kelurahan

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon saksi langsung diamankan oleh Polisi;

- Bahwa saksi mengantarkan sepeda motor berikut STNKnya tersebut sendirian namun saat itu ada 2 (dua) unit sepeda motor sulapan lain yang akan dikirim/diantarkan ke Sdr. KUMIS yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa plat nomor, warna hitam, Noka MH1JFV115FK151396, Nosin JFV1E1150816 berikut 1 (satu) buah STNK dengan identitas No. Pol : B 3659 STI, Merk Honda, type E1F02N12M2 AT, tahun 2019, CC 00125, registrasi 2019, an. MUHAMMAD RIFAI, alamat Jalan Pangadegann TMR 1/7 Rt. 2 Rw. 1 JS yang diantar oleh saksi SUPYAN Alias UPANG yang ditangkap terlebih dahulu di Jalan Banteng Kota Cirebon oleh Polisi ketika akan mengirim sepeda motor tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : B 4536 OD, warna merah, Noka MH1JF5115AK187906, Nosin : JF51E1187801 berikut 1 (satu) buah STNKnya dengan identitas No. Pol : B 6317 UPI Merk Honda, Type NC11B3C AT, Tahun 2018, CC 00110, Noka MH1JF5115AK187906, Nosin JFP1F1221310, warna putih merah, tahun Register 2018 an. LENI ARISTA alamat Jalan Jagakrasa Gg. Kramat/55 Rt. 11 Rw. 7 JS yang saat itu dibawa oleh terdakwa MOHAMMAD ASLIKH Alias ACIK Bin AMJAD, yang ditangkap di Losari Kabupaten Brebes oleh Polisi setelah saksi ketangkap ketika akan mengirim sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana asal usul sepeda motor berikut STNKnya tersebut tapi sepeda motor tersebut adalah hasil curian serta saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian sepeda motor tersebut dan saksi tidak tahu kapan dan dimana pencurian tersebut dilakukan;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah 2 (dua) kali mengirim sepeda motor dengan nomor mesin dan nomor rangka yang sudah dirubah dan disamarkan dengan STNK yang bukan peruntukannya saksi yaitu :
 1. Pada tanggal 10 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 Wib yaitu jenis sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2019, No. Pol : Lupa yang dijual ke Pak KUMIS;
 2. Pada tanggal 16 Agustus 2020 sekitar 14.00 Wib yaitu jenis sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, tahun 2019, No. Pol : lupa yang dijual ke Pak KUMIS;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan Saksi;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Cbn



7. **Saksi Supyan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sekarang ini dimintai keterangan oleh Pihak Kepolisian sehubungan dengan saksi telah diamankan oleh Kepolisian karena membawa sepeda motor curian dan menggunakan STNK palsu;
- Bahwa saksi diamankan oleh Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar ja 15.00 Wib di Jalan Benteng Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon dan pada saat saksi diamankan saksi sedang membawa sepeda motor hasil curian untuk dikirim ke daerah Brebes serta saksi diamankan seorang diri namun setelah saksi diamankan ada 2 (dua) orang teman saksi juga yang ikut diamankan oleh pihak Kepolisian yaitu saksi DILI dan terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi diamankan oleh pihak Kepolisian barang bukti yang ikut diamankan adalah :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna hitam, tanpa Nopol, Noka : MH1JFV115FK151396, Nosin : JFV1E1150816 berikut kunci kontaknya;
 2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nopol : B 3659 STI, Warna Hitam, Noka : MH1JFV115FK151396, Nosin : JFV1E1150816 STNK an. MUHAMMAD RIFA'I alamat Jalan Pengadegan Timur I/7 Rt. 02 Rw. 01 Jakarta Selatan;
 3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : B 4536 OD, Warna Merah, Noka : MH1JF5115AK187906 Nosin : JF51E1187801 berikut kunci kontaknya;
 4. 1 (satu) buah STNK dengan identitas No. Pol : B 6317 UPI, merk Honda, type NC11B3C AT, Tahun 2018, CC 00110, Noka : MH1JF5115AK187906, Nosin : JF51E1187801, Warna Merah, tahun registrasi 2018, an. LENI ARISTA, alamat Jalan Jagakrasa Gg. Kramat / 55 Rt. 11 Rw. 7 JS;
 5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tanpa plat nomor, warna Putih Merah, Noka : MH1JFP110FK214402, Nosin : JFP1F1221310 berikut kunci kontak;
 6. 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan identitas No. Pol : B 3046 PAG, Merk Honda, type X1B02N04L0 AT, Tahun 2019, CC 00110, Noka : MH1JFP110FK214402, Nosin : JFP1F1221310, warna putih merah, tahun registrasi 2019, an. MUHAMMAD LATIF, alamat Jalan Wijaya I Gg. Langgar Rt. 12 Rw. 3 JS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Uang senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 Wib Sdr. SADU menyuruh saksi dan kedua orang teman saksi yang bernama saksi DILI dan terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor berikut STNK dimana ketiga sepeda motor tersebut sudah terlebih dahulu dirubah nomor rangka dan nomor mesin untuk menyerupai STNK yang sudah disiapkan, lalu saksi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna hitam, terdakwa SADILI alias DILI membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dan terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy untuk dikirim kepada Sdr. KUMIS yang ada di daerah Tanjung Kabupaten Brebes, dengan posisi pada saat membawa sepeda motor tersebut posisi terdakwa didepan lalu diikuti oleh saksi DILI dan saksi yang terakhir, namun belum sempat saksi mengantar sepeda motor tersebut saksi diamankan oleh pihak Kepolisian di Jalan Benteng Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon yang kemudian kedua teman saksi yang lainnya juga ikut diamankan oleh pihak Kepolisian;
 - Bahwa dengan cara saksi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna hitam tanpa Nopol, Noka : MH1JFV115FK151396, Nosin : JFV1E1150816 tersebut dengan dinaiki dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nopol : B 3659 STI, Warna Hitam, Noka : MH1JFV115FK151396, Nosin : JFV1E1150816 STNK an. MUHAMMAD RIFA'I alamat Jalan Pengadegan Timur I/7 Rt. 02 Rw. 01 Jakarta Selatan tersebut dibawa oleh saksi DILI yang disimpan didalam Jok sepeda motor yang saksi DILI kendarai;
 - Bahwa awalnya saksi diajak oleh saksi DILI untuk ikut mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna hitam tanpa Nopol, Noka : MH1JFV115FK151396, Nosin : JFV1E1150816 tersebut dengan dinaiki dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nopol : B 3659 STI, Warna Hitam, Noka : MH1JFV115FK151396, Nosin : JFV1E1150816 STNK an. MUHAMMAD RIFA'I alamat Jalan Pengadegan Timur I/7 Rt. 02 Rw. 01 Jakarta Selatan milik Sdr. SADU serta yang saksi ketahui bahwa Sdr. SADU mendapatkan sepeda motor tersebut yang Sdr. SADU terima dari pemetik (hasil curian) karena yang saksi tahu bahwa Sdr. SADU adalah penadah sepeda motor hasil curian dan saksi sudah mengantar sepeda motor yang diduga nomor rangka dan nomor mesinnya dirubah untuk menyerupai STNK nya tersebut

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sebanyak 2 (dua) kali dengan saat ini dan kedua sepeda motor tersebut diantarkan kepada Sdr. KUMIS;

- Bahwa kedua sepeda motor yang pernah saksi antar kepada Sdr. KUMIS tersebut sebagai berikut :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2019 pada tanggal 16 Agustus 2020 di daerah Tanjung Kabupaten Brebes yang nantinya untuk tempat transaksinya diberitahu oleh Sdr. SADU bilaman saksi sudah sampai di daerah Tanjung Kabupaten Brebes;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150, warna hitam, pada tanggal 22 Agustus 2020 di daerah Tanjung Kabupaten Brebes yang nantinya untuk tempat transaksinya diberitahu oleh Sdr. SADU bilaman saksi sudah sampai di daerah Tanjung Kabupaten Brebes;
- Bahwa saksi tahu nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut sudah dirubah untuk menyerupai dengan STNKnya serta saksi tidak tahu siapa yang telah merubah nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut namun dirubahnya nomor rangka dan nomor mesin tersebut di rumah Sdr. SADU dan untuk angka dan huruf yang dirubah dalam nomor rangka dan nomor mesin tersebut saksi tidak mengetahuinya yang mana saja angka dan huruf yang telah dirubahnya serta saksi tidak tahu identitas asli dari STNK yang telah dirubah identitasnya tersebut dan STNK tersebut milik Sdr. SADU dan saksi tidak tahu identitas asli dari sepeda motor yang noka dan nosinnya sudah dirubah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti dengan cara bagaimana merubah nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut namun diduga dirubahnya nomor rangka dan nomor mesin tersebut dengan digerinda nomor rangka dan nomor mesin aslinya lalu setelah nomor rangka dan nomor mesin terkikis kemudian nomor rangka dan nomor mesinnya di ketrok lagi untuk menyerupai dengan STNK yang sudah disiapkan dan untuk STNK diduga dengan digosok sampai dengan huruf dan angka hilang lalu ditulis kembali serta tujuan merubah identitas nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut yaitu untuk mengelabui pembeli supaya seolah-olah sepeda motor tersebut dilengkapi dengan STNK;
- Bahwa saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke tanjung Brebes;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa Mohammad Aslikh alias Acik bin Amjad

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan terdakwa telah diamankan oleh Kepolisian karena mengendarai sepeda motor yang dilengkapi dengan STNK palsu atau motor sulapan;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh Kepolisian pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 Wib di sebelum Pom Bensin Kalijaga Jalan Kalijaga Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon;
- Bahwa identitas para terdakwa tersebut adalah terdakwa, saksi DILI dan saksi SUPYAN;
- Bahwa identitas sepeda motor berikut STNK yang saksi bawa adalah :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tanpa Plat nomor, warna putih merah, Noka MH1JP110FK214402, Nosin JFP1F1221310;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan nomor identitas Nopol : B 3046 PAG, Merk Honda Type X1B02N04LO AT, tahun 2019, CC 00110, Noka : MHJFP110FK214402, Nosin : JFP1F1221310, warna putih merah, tahun registrasi 2019, an. MUHAMMAD LATIF alamat Jalan Wijaya I Gg. Langgar Rt. 12 Rw. 3 JS;

Dan sepeda motor berikut STNK tersebut milik Sdr. SADU Alias DAWA, serta sepeda motor tersebut aslinya tidak ada BPKB dan STNKnya namun dbuat ada STNKnya;

- Bahwa identitas sepeda motor dengan STNK nya tersebut awalnya tidak sesuai tapi kemudian nomor rangka serta nomor mesin sepeda motor tersebut disamakan dengan STNK agar sesuai sehingga sepeda motor tersebut sesuai dengan STNKnya dan sepeda motor tersebut dinamakan "sepeda motor sulapan" atau "sepeda motor ketrokan";
- Bahwa terdakwa menerima sepeda motor dan STNKnya tersebut sudah jadi sebagai motor sulapan sehingga terdakwa tidak tahu pasti apa saja yang dirubah untuk disamakan tapi yang terdakwa ketahui yang dirubah adalah noka serta nosin sepeda motor tersebut untuk disamakan dengan STNKnya agar sesuai sehingga sepeda motor tersebut sesuai dengan STNKnya serta terdakwa tidak mengetahui siapa yang merubah identitas nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor dan STNKnya tersebut karena terdakwa menerima sepeda motor tersebut sudah jadi sebagai sepeda motor sulapan

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tujuan merubah nomor mesin dan nomor rangka tersebut agar sepeda motor tersebut ada STNKnya dan bisa dijual lebih tinggi padahal sepeda motor tersebut aslinya tidak ada STNKnya;

- Bahwa terdakwa menerima sepeda motor berikut STNKnya tersebut dari Sdr. SADU Alias DAWA pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 Wib di rumah Sdr. SADU alias DAWA di Blok Dukuhguna Rt/Rw Lupa Desa Kedungwungu Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu yang mana sepeda motor berikut STNK tersebut untuk terdakwa antar ke Pembeli sepeda motor tersebut yaitu Sdr. KUMIS alamat Tanjung-Kab. Brebes dengan cara saksi mengambil sepeda motor berikut STNK tersebut dari Sdr. SADU Alias DAWA dirumahnya dan sepeda motor tersebut sudah jadi dan STNK ada didalam jok sepeda motor lalu terdakwa diberi uang jalan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa langsung berangkat untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke pembeli yaitu Sdr. KUMIS alamat Tanjung-Kab. Brebes namun ketika sampai sebelum pom bensin Kalijaga Jalan Kalijaga Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon terdakwa langsung diamankan oleh Polisi;
- Bahwa terdakwa mengantarkan sepeda motor berikut STNKnya tersebut sendirian namun saat itu ada 2 (dua) unit sepeda motor sulapan lain yang akan dikirim/diantarkan ke Sdr. KUMIS yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa plat nomor, warna hitam, Noka MH1JFV115FK151396, Nosin JFV1E1150816 berikut 1 (satu) buah STNK dengan identitas No. Pol : B 3659 STI, Merk Honda, type E1F02N12M2 AT, tahun 2019, CC 00125, registrasi 2019, an. MUHAMMAD RIFAI, alamat Jalan Pangadegann TMR 1/7 Rt. 2 Rw. 1 JS yang diantar oleh saksi SUPYAN Alias UPANG yang ditangkap terlebih dahulu di Jalan Banteng Kota Cirebon oleh Polisi ketika akan mengirim sepeda motor tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : B 4536 OD, warna merah, Noka MH1JF5115AK187906, Nosin : JF51E1187801 berikut 1 (satu) buah STNKnya dengan identitas No. Pol : B 6317 UPI Merk Honda, Type NC11B3C AT, Tahun 2018, CC 00110, Noka MH1JF5115AK187906, Nosin JFP1F1221310, warna putih merah, tahun Register 2018 an. LENI ARISTA alamat Jalan Jagakrasa Gg. Kramat/55 Rt. 11 Rw. 7 JS yang saat itu dibawa oleh terdakwa, yang ditangkap di Losari Kabupaten Brebes oleh Polisi setelah terdakwa ketangkap ketika akan mengirim sepeda motor tersebut;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu dari mana asal usul sepeda motor berikut STNKnya tersebut tapi sepeda motor tersebut adalah hasil curian serta saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian sepeda motor tersebut dan terdakwa tidak tahu kapan dan dimana pencurian tersebut dilakukan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah 2 (dua) kali mengirim sepeda motor dengan nomor mesin dan nomor rangka yang sudah dirubah dan disamakan dengan STNK yang bukan peruntukannya terdakwa yaitu :
 1. Pada tanggal 10 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 Wib yaitu jenis sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2019, No. Pol : Lupa yang dijual ke Pak KUMIS;
 2. Pada tanggal 16 Agustus 2020 sekitar 14.00 Wib yaitu jenis sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, tahun 2019, No. Pol : lupa yang dijual ke Pak KUMIS;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah, Nopol terpasang E 4536 OD, warna merah, Noka MH1JF5115AK187906, Nosin JF51E1187801 berikut kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy Nopol: B-6317-UPI merk Honda type NC11B3C AT, tahun 2018, CC 00110, Noka MH1JF5115AK187906, Nosin JF51E1187801 warna merah, tahun register 2018, an. LENI ARISTA alamat Jalan Jagakarsa Gg. Kramat/55 Rt. 11/7 JS;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy, Nopol : E 4536 OD, warna merah hitam, tahun 2017, Noka MH1JM3118HK029919, Nosin JM31E1022592, an. DEDEN RAHMAT KURNIAWAN alamat Desa Ciawiasih Rt. 003 Rw. 005 Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, berikut 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tanpa plat nomor, warna putih merah, Noka MH1JFP110FK214402, Nosin JFP1F1221310 berikut kunci kontak;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk dengan identitas, No. Pol : B 3046 PAG Merk Honda, type X1B02N04L0 AT, tahun 2019, CC 00110, Noka MH1JFP110FK214402, Nosin JFP1F1221310, warna putih merah, tahun register 2019, an. MUHAMMAD LATIF alamat Jalan Wijaya I Gg. Langgar Rt. 12 Rw. 3 JS;
- Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda D1B02N12L2 A/T (Beat), tahun 2019 Nopol : E 4702 YAU, warna hitam, No. Rangka MH1JM2128KK342575, Nosin JM11E2319999, an. Desa Bojong Rt. 21 Rw. 08 Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan berikut 2 (dua) buah kunci kontak;
- Uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa plat nomor, warna hitam, Noka MH1JFV115FK151396, Nosin JFV1E1150816 berikut kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK dengan identitas No. Pol : B 3659 STI, Merk Honda, type E1F02N12M2 AT, tahun 2019, CC 00125, Noka MH1JFV115FK151396, Nosin JFV1E1150816, warna hitam, tahun register 2019 an. MUHAMMAD RIFAI alamat Jalan Pengadegan TMR I/7 Rt. 2 Rw. 1 JS;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2019, No. Pol : E 6443 CT, Nosin JM51E1241723, Noka MH1JM5118KK240864, an. Dr. AHMAD YANI, alamat Jalan Cideng Raya Rt. 01 Rw. 01 Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon berikut 1 (satu) buah kunci kontak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan serta mereka mengenali dan membenarkannya sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Cbn



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan : **Kesatu melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah ataukah sebaliknya Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam **Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Memakai Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan Seolah-
Olah Sejati, Jika Pemakaian Surat Itu Dapat Menimbulkan Kerugian;
3. Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban termasuk didalamnya orang perorangan dan badan hukum, dengan demikian pengertian barang siapa adalah sama dengan orang perorangan, disini yang ditekankan barang siapa yang tentu saja mampu mendukung hak dan kewajiban yang dalam istilah hukum cakap berbuat hukum, yang apabila hal ini dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan terlihat bahwa identitas Terdakwa adalah bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah tepat orangnya (tidak error in persona) sedangkan ternyata pula bahwa Terdakwa adalah pribadi yang mampu dan cakap berbuat atau melakukan tindakan hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa **Terdakwa Mohammad Aslikh alias Acik bin Amjad** dalam pemeriksaan identitas dan pembacaan uraian dakwaan Penuntut Umum di persidangan, atas pemeriksaan tersebut telah membenarkan semua identitas dan telah mengerti serta memahami isi rangkaian dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa Barang Siapa yang dimaksud adalah Terdakwa, sehingga "Unsur Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memakai Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan Seolah-Olah Sejati, Jika Pemakaian Surat Itu Dapat Menimbulkan Kerugian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ketika awalnya pada hari sabtu tanggal 22 agustus 2020 sekitar pukul 14.00 wib diblok Dukuguna Desa Kedungwungu Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu terdakwa menerima 1 (satu) buah STNK palsu sepeda motor merk Honda type: NC11B3C AT (Beat) Nopol: B-6317-UPI warna merah tahun 2018 Noka: MHIJFF5115AK187906 Nosin: JF51E1181801 atas nama LENI ARISTA alamat Jl. Jagakarsa Gang Kramat/55 RT. 11/7 JS dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nomor polisi yang terpasang E-4536-OD milik Bos SADU (DPO) bersama-sama dengan saksi DILI dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan STNK palsu dan saksi SUPYAN membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario untuk diantarkan atau dijual ke Pak KUMIS (DPO) didaerah Tanjung Brebes Jawa tengah kemudian sekitar pukul 15.30 wib dilosari Brebes Kabupaten Jawa Tengah terdakwa ditangkap oleh saksi RAHMAT SUJARWO, saksi HILPI PATTU SHABANI dan saksi RANGGA PUTRA YONDHICA yang sebelumnya saksi DILI dan saksi SUPYAN tertangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi DILI dan saksi SUPYAN mengetahui STNK yang dipakai atau yang dibawa oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi DILI dan saksi SUPYAN tersebut adalah Palsu, karena STNK yang dipakai atau yang dibawa oleh terdakwa adalah STNK sepeda Motor Honda Beat bukan untuk sepeda motor Honda Scopy oleh karena terdakwa diberi upah untuk mengantarkan / menjual sepeda motor dengan dilengkapi STNK palsu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminal No. Lab: 4475/BMF/2020 tanggal 04 September 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditanda tangani oleh Ir. MOKH ALI,M.Si,Dkk, dengan kesimpulan barang bukti terhadap sepeda motor Honda Scopy (Q2) sebagai berikut:

- Pada lokasi nomor rangka barang bukti Q2 telah dirusak dengan cara digerinda dan diketrok ulang sehingga setelah pemeriksaan terbaca :”MHIJM3118HK029919”;
- Pada lokasi nomor mesin barang bukti Q2 telah dirusak dengan cara digerinda dan diketrok ulang sehingga setelah pemeriksaan terbaca :”JM31E1022592”;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DEDEDEN RAHMAT KURNIAWAN Bin UDIN BAHKUDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa unsur terakhir yang harus dibuktikan adalah apakah Terdakwa masuk kedalam kategori **orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa unsur terakhir pasal ini bersifat alternatif, artinya Majelis Hakim tidak perlu membuktikan seluruh unsur dari unsur terakhir ini, akan tetapi cukup memilih sub unsur paling yang cocok dengan fakta-fakta dipersidangan untuk dapat dikatakan memenuhi unsur ketiga pasal ini;

Menimbang bahwa untuk dapat dikatakan sebagai seorang yang melakukan perbuatan (dader) maka orang itu sendiri dengan tanpa pertolongan orang lain mewujudkan tindak pidana sebagaimana telah ditentukan oleh suatu norma pidana tertentu;

Menimbang, bahwa sebagai orang yang menyuruh melakukan, maksudnya bahwa pelaku tidak melakukan sendiri perbuatan itu, tetapi menyuruh orang lain, dan orang yang disuruh tersebut tidak dapat dihukum karena alasan-alasan tertentu, yakni karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas dasar Pasal 44 KUHP atau telah melakukan perbuatan itu karena suatu sebab yang memaksa (overmacht) Pasal 48 KUHP atau telah melakukan perbuatan itu menurut suatu perintah jabatan yang tidak sah, yang dengan persangkaan baik dipandang sebagai suatu perintah yang sah (pasal 51 KUHP) ataupun telah melakukan perbuatan itu dengan tiada bersalah artinya ia tidak berbuat dengan sengaja atau kealpaan;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Cbn



Menimbang bahwa untuk dapat seseorang dinyatakan terlibat dan bertanggung-jawab terhadap suatu tindak pidana sebagai turut serta melakukan haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Dari sudut Subyektif haruslah adanya hubungan bathin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan dan adanya hubungan bathin antara diri satu pembuat dengan pembuat lainnya;
2. Dari sudut objektif ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya hubungan batin dalam turut serta melakukan tindak pidana haruslah ditunjukkan dengan adanya kerja sama secara fisik dan hal itu dilakukan dengan kesadaran mereka sedang melakukan kerja sama dengan kata lain untuk adanya *mede dadersschap* itu didasarkan adanya *phsieke samenwerking* dan *bewuste samenwerking*, mengenai *bewuste samenwerking* tidaklah perlu bahwa kerjasama itu didasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan masing-masing mengetahui bahwa perbuatan itu bekerja sama. Disamping itu pula bahwa kesemua peserta melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari tindak pidana. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan alternatif sehingga cukup dengan membuktikan salah satu unsurnya saja maka telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, Para Terdakwa dan petunjuk terungkap bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 22 agustus 2020 sekitar pukul 14.00 wib diblok Dukuguna Desa Kedungwungu Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu terdakwa menerima 1 (satu) buah STNK palsu sepeda motor merk Honda type: NC11B3C AT (Beat) Nopol: B-6317-UPJ warna merah tahun 2018 Noka: MHIJFF5115AK187906 Nosin: JF51E1181801 atas nama LENI ARISTA alamat Jl. Jagakarsa Gang Kramat/55 RT. 11/7 JS dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nomor polisi yang terpasang E-4536-OD milik Bos SADU (DPO) bersama-sama dengan saksi DILI dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan STNK palsu dan saksi SUPYAN membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario untuk diantarkan atau dijual ke Pak KUMIS (DPO) di daerah Tanjung Brebes Jawa tengah kemudian sekitar pukul 15.30 wib di losari Brebes Kabupaten Jawa Tengah terdakwa ditangkap oleh saksi RAHMAT SUJARWO, saksi HILPI



PATTU SHABANI dan saksi RANGGA PUTRA YONDIKA yang sebelumnya saksi DILI dan saksi SUPYAN tertangkap terlebih dahulu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;
3. Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu dan telah dinyatakan terpenuhi, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup mengambil alih pertimbangan tentang unsur barang siapa dalam dakwaan Kesatu dan untuk selanjutnya diterapkan dalam pertimbangan dakwaan Kedua, sehingga dengan demikian unsur setiap orang dianggap telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa semua kata antara koma adalah alternatif, jadi cukup satu saja dapat dibuktikan. Jadi berdasarkan pendapat tersebut jika telah terpenuhi salah satu dari unsur pasal ini maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung memutuskan pada tanggal 10 Agustus 1957, bahwa menadahi barang dari penadahi (penadahan ganda dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana, karena penadahan itu sendiri adalah kejahatan, asalkan sipembeli mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang yang dibelinya berasal dari kejahatan in casu penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat dan petunjuk terungkap bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 22 agustus 2020 sekitar pukul 14.00 wib di rumah bos SADU (belum tertangkap) blok Dukuguna Desa Kedungwungu Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu terdakwa Mohammad Aslikh alias Acik bin Amjad telah menerima 1 (satu) buah STNK palsu dengan identitas Nopo I: B-3046-PAG merk Honda type X1B02N04L0 AT tahun 2019 CC 00110 Noka : MH1JFP110FK214402 Nosin : JFP1F1221310 warna putih merah tahun registrasi 2019 atas nama MUHAMMAD LATIF alamat Jl. Wijaya I Gg. Langgar RT 12/3 JS dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor warna putih merah dari Bos SADU kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut bersama-sama dengan saksi MOHAMMAD ASLIKH Alias ACIK Bin AMJAD (dalam berkas perkara terpisah) mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah dan saksi SUPYAN Alias UPANG Bin MUNIB (dalam berkas perkara terpisah) yang mengendarai sepeda motor Honda Vario untuk diantarkan atau dijual ke Sdr. KUMIS (belum tertangkap) didaerah Tanjung Brebes Jawa tengah kemudian sekira pukul 15.00 wib sebelum Pom Bensin Kalijaga di Jalan Kalijaga Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon terdakwa diberhentikan oleh saksi RAHMAT SUJARWO, saksi HILPI PATTU SHABANI dan saksi RANGGA PUTRA YONDIHIKA (keduanya anggota Polres Cirebon Kota) kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan STNK yang dibawa oleh terdakwa ternyata STNK palsu;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi DILI dan saksi SUPYAN mengetahui STNK yang dipakai atau yang dibawa oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi DILI dan saksi SUPYAN tersebut adalah Palsu, karena STNK yang dipakai atau yang dibawa oleh terdakwa adalah STNK sepeda Motor Honda Beat bukan untuk sepeda motor Honda Scoopy oleh karena terdakwa diberi upah untuk mengantarkan / menjual sepeda motor dengan dilengkapi STNK palsu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Cbn



Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu dan telah dinyatakan terpenuhi, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup mengambil alih pertimbangan tentang unsur ini dalam dakwaan Kesatu dan untuk selanjutnya diterapkan dalam pertimbangan dakwaan Kedua, sehingga dengan demikian unsur setiap orang dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan kumulatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b jo. Pasal 197 ayat (1) sub k KUHP, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah, Nopol terpasang E 4536 OD, warna merah, Noka MH1JF5115AK187906, Nosin JF51E1187801 berikut kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy Nopol: B-6317-UPI merk Honda type NC11B3C AT, tahun 2018, CC 00110, Noka MH1JF5115AK187906, Nosin JF51E1187801 warna merah, tahun register 2018, an. LENI ARISTA alamat Jalan Jagakarsa Gg. Kramat/55 Rt. 11/7 JS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy, Nopol : E 4536 OD, warna merah hitam, tahun 2017, Noka MH1JM3118HK029919, Nosin JM31E1022592, an. DE DEN RAHMAT KURNIAWAN alamat Desa Ciawiasih Rt. 003 Rw. 005 Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, berikut 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tanpa plat nomor, warna putih merah, Noka MH1JFP110FK214402, Nosin JFP1F1221310 berikut kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk dengan identitas, No. Pol : B 3046 PAG Merk Honda, type X1B02N04L0 AT, tahun 2019, CC 00110, Noka MH1JFP110FK214402, Nosin JFP1F1221310, warna putih merah, tahun register 2019, an. MUHAMMAD LATIF alamat Jalan Wijaya I Gg. Langgar Rt. 12 Rw. 3 JS;
- Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda D1B02N12L2 A/T (Beat), tahun 2019 Nopol : E 4702 YAU, warna hitam, No. Rangka MH1JM2128KK342575, Nosin JM11E2319999, an. Desa Bojong Rt. 21 Rw. 08 Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan berikut 2 (dua) buah kunci kontak;
- Uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa plat nomor, warna hitam, Noka MH1JFV115FK151396, Nosin JFV1E1150816 berikut kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK dengan identitas No. Pol : B 3659 STI, Merk Honda, type E1F02N12M2 AT, tahun 2019, CC 00125, Noka MH1JFV115FK151396, Nosin JFV1E1150816, warna hitam, tahun register 2019 an. MUHAMMAD RIFAI alamat Jalan Pengadegan TMR I/7 Rt. 2 Rw. 1 JS;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2019, No. Pol : E 6443 CT, Nosin JM51E1241723, Noka MH1JM5118KK240864, an. Dr. AHMAD YANI, alamat Jalan Cideng Raya Rt. 01 Rw. 01 Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon berikut 1 (satu) buah kunci kontak;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Cbn



Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah sependapat tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Penuntut Umum. Akan tetapi mengenai masa hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan Bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan legal justice, tetapi juga harus memperhatikan moral justice yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta social justice yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice), dan keadilan sosial (social justice);

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman / pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (Corektik); -
2. Pendidikan (Educatif); -
3. Pencegahan (prepentif) : -
4. Pemberantasan (Represif); -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya **Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dan **Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terhukum, oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan segala pertimbangan diatas berpendapat Bahwa pemidanaan terhadap diri Terdakwa adalah agar Terdakwa lebih dapat mengoreksi dan memperbaiki dirinya menjadi seseorang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka pada keluarga korban;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Mohammad Asliikh alias Acik bin Amjad** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian dan Penadahan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah, Nopol terpasang E 4536 OD, warna merah, Noka MH1JF5115AK187906, Nosin JF51E1187801 berikut kunci kontak;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy Nopol: B-6317-UPI merk Honda type NC11B3C AT, tahun 2018, CC 00110, Noka MH1JF5115AK187906, Nosin JF51E1187801 warna merah, tahun register 2018, an. LENI ARISTA alamat Jalan Jagakarsa Gg. Kramat/55 Rt. 11/7 JS;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy, Nopol : E 4536 OD, warna merah hitam, tahun 2017, Noka MH1JM3118HK029919, Nosin JM31E1022592, an. DEDEN RAHMAT KURNIAWAN alamat Desa Ciawiasih Rt. 003 Rw. 005 Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, beikut 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tanpa plat nomor, warna putih merah, Noka MH1JFP110FK214402, Nosin JFP1F1221310 berikut kunci kontak;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk dengan identitas, No. Pol : B 3046 PAG Merk Honda, type X1B02N04L0 AT, tahun 2019, CC 00110, Noka MH1JFP110FK214402, Nosin JFP1F1221310, warna putih merah, tahun register 2019, an. MUHAMMAD LATIF alamat Jalan Wijaya I Gg. Langgar Rt. 12 Rw. 3 JS;
- Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda D1B02N12L2 A/T (Beat), tahun 2019 Nopol : E 4702 YAU, warna hitam, No. Rangka MH1JM2128KK342575, Nosin JM11E2319999, an. Desa Bojong Rt. 21 Rw. 08 Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan berikut 2 (dua) buah kunci kontak;
- Uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa plat nomor, warna hitam, Noka MH1JFV115FK151396, Nosin JFV1E1150816 berikut kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK dengan identitas No. Pol : B 3659 STI, Merk Honda, type E1F02N12M2 AT, tahun 2019, CC 00125, Noka MH1JFV115FK151396, Nosin JFV1E1150816, warna hitam, tahun register 2019 an. MUHAMMAD RIFAI alamat Jalan Pengadegan TMR I/7 Rt. 2 Rw. 1 JS;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2019, No. Pol : E 6443 CT, Nosin JM51E1241723, Noka MH1JM5118KK240864, an. Dr. AHMAD YANI, alamat Jalan Cideng Raya Rt. 01 Rw. 01 Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon berikut 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dili alias Sadili bin Muslikin;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, oleh kami ARYO WIDIATMOKO, SH sebagai Hakim Ketua, ERITA HAREFA, SH dan RIA AYU ROSALIN, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SURYA, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh ANDRY SETYA PRATAMA, SH selaku Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa secara teleconference.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(ERITA HAREFA, SH)

(ARYO WIDIATMOKO, SH)

(RIA AYU ROSALIN, SH, MH)

PANITERA PENGGANTI

(SURYA)

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39